REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
DIVISIÓN JURÍDICA
Doc. Cond. N° 669780
DBJ/DFR/DCV/ALK/JHP

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
DIVISION JURIDICA

CONFORMA COMISIÓN ELECTORAL, PUBLICA PADRÓN Y CALENDARIO ELECTORAL, Y LLAMA A ELECCIONES DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES.

SANTIAGO, 12 AGO 2024

EXENTA N° 767 **/VISTOS:**

Estos antecedentes, lo solicitado por Documento Conductor N° 669780 por el gabinete del Sra. Ministra; lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución Política de la República; lo dispuesto en el D.F.L. N°1/19.653 de 2001, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el Decreto Ley N° 3.274, que fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales; el D.S. N° 386, de 1981, Reglamento Orgánico del Ministerio de Bienes Nacionales; la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos; la Ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma; la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública; el D.S. N° 58 de 1997, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 19.418, Sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias; la ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias; la ley 19.253 y 20.733 del Ministerio de Planificación y Cooperación, la ley 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; el Instructivo Presidencial N° 007 de 2022 para el fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la gestión pública; la Resolución Exenta N° 766, de fecha 08 de agosto de 2024, de este origen, la cual aprobó el nuevo Reglamento de Funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil en el Ministerio de Bienes Nacionales y la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 1° de la Constitución Política de la República de Chile establece lo siguiente:

Ministerio de Bienes Nacionales
Exento de Trámite de Toma de Razón

Ministerio de Bienes Nacionales
Registro _____
V° B° Jefe _____

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON
RECEPCIÓN

DEPART. JURÍDICO		
DEP. T.R Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C.P.Y. BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V.O.P.,U y T		
SUB. DEPT. MUNICIP.		

REFRENDACIÓN
REF. POR $ _____
IMPUTAC. _____
ANOT. POR $ _____
IMPUTAC. _____
DECUC. DTO. _____

"Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional".

2. Que, el artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de bases generales de la Administracion del Estado reza:

"La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal".

3. Que, luego, el artículo 2°, de la Ley N°20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública establece el deber del Estado de promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil.

4. Que, en ese contexto, mediante la Resolución Exenta N° 297, de fecha 13 de febrero de 2015, se aprobó la Nueva Norma de Participación Ciudadana del Ministerio de Bienes Nacionales, la cual indica en su artículo 14° que "El Consejo de la Sociedad Civil es una instancia relevante para asegurar la incorporación de la voz de la ciudadanía en todo el ciclo de la gestión de las políticas públicas, esto es, su diseño, ejecución y evaluación. Es la instancia representativa de la sociedad civil a través de la cual la autoridad consultará de forma adecuada y previa entrega de información, sobre las materias relevantes y atingentes al Ministerio. El Consejo tendrá como objetivo participar con su opinión en los procesos de toma de decisión sobre las políticas, los planes y los programas del Ministerio". Asimismo, su artículo 13° dispuso la necesidad de contar con un Reglamento para el Consejo de la Sociedad Civil, que regulara las materias referidas a su proceso eleccionario, normas de funcionamiento y procedimientos.

5. Que, con ese fin, mediante la Resolución Exenta N° 845, de fecha 16 de mayo de 2016, del Ministerio de Bienes Nacionales se aprobó el Reglamento mencionado precedentemente.

6. Que, el Instructivo Presidencial 007, de fecha 18 de agosto de 2022, impartió lineamientos con el fin de fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública, y, de ese modo, propender a una participación equilibrada de sus integrantes, a la participación de pueblos originarios y abordaje de materias de su interés, a la participación de personas en situación de discapacidad e integración de niños niñas y adolescentes en los mecanismos de participación ciudadana.

7. Que, por lo tanto, con el fin de materializar los mandatos legales señalados precedentemente y cumplir con las instrucciones presidenciales vigentes al efecto, esta superioridad dejó sin efecto la Resolución Exenta N°845, de fecha 16 de mayo de 2016, del Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud de su artículo 56 y aprobó un nuevo Reglamento del Consejo de la Sociedad Civil, mediante la Resolución Exenta N° 766, de fecha 08 de agosto de 2024, de este origen, propendiendo a facilitar y enriquecer la participación de la Sociedad Civil en los procesos de toma de decisión sobre las políticas, los planes y los programas del Ministerio de Bienes Nacionales.

8. Que, en la actualidad no existe un Consejo de la Sociedad Civil debidamente constituido, ni saliente, por lo que se hace necesario designar a funcionarios y/o funcionarias para la conformación de la Comisión Electoral, conforme al artículo 9° del Reglamento de funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil.

9. Que, el Ministerio de Bienes Nacionales ha establecido como una gestión estratégica, la reconstitución de su Consejo de la Sociedad Civil, lo que se ha materializado en las gestiones que ha realizado en conformar su padrón electoral, esfuerzos que han ido desde reuniones con organizaciones afines, publicaciones en página web, y disposición de formularios web.

10. Que, por lo tanto, en virtud de lo expuesto en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de Administración del Estado, resulta necesario dictar el acto administrativo que llama a elecciones del Consejo de la Sociedad Civil, por tanto:

R E S U E L V O:

I. **CONFÓRMESE** la Comisión Electoral del Ministerio de Bienes Nacionales, según lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de Funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil, la cual estará a cargo de implementar y fiscalizar el proceso eleccionario, y estará integrada por las y los siguientes funcionarias y funcionarios en calidad de titulares y suplentes respectivamente:

1. **Titular:** Denisse Hernández Jimenez, Jefa de Gabinete Sra. Ministra.

2. **Titular:** Valentina Pineda Mendizabal, Encargada U. de Participación.

3. **Titular:** Jose Carlos Chacín Hernández, Jefe de Gabinete Sr. Subsecretario.

4. **Suplente:** Muriel Letelier Briones, Asesora Gabinete Sra. Ministra.

5. **Suplente:** Boris Cofré Schmeisser, Asesor Gabinete Sra. Ministra.

6. **Suplente:** Daniel Olguín Valenzuela, Asesor Gabinete Sr. Subsecretario.

II. PUBLÍQUESE el siguiente padrón electoral de organizaciones habilitadas para ser votantes en la presente elección de Consejeros y Consejeras del COSOC, conforme al artículo 10° del Reglamento:

Nombre de la Organización	**RUT**
Corporación Alianza para la Innovación y Desarrollo Rural - CALIDER	65.056.252-6
Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios - CONADECUS	75.974.880-8
Corporación Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile - MUCECH	74.116.900-2
Corporación ONG Centro de Estudios de la Sexualidad - ONG CES / MUMS	73.362.600-3
Corporación cultural Praxis Escénica	65.134.779-3
Corporación de desarrollo territorial Borde Costero Peñuelas	65.177.139-0
Fundación Personas Postradas ABI CHILE	65.146.602-4
Junta de Vecinos Buena Aventura	74.746.600-9
Asociacion Nacional de Mujeres Rurales e Indigenas - Anamuri / Mujeres en Marcha	74.288.900-9
Organización Social Latinoamericana hacia un mejor futuro	65.139.364-7
Asociación Indígena Tiwantinsuyu	65.087.755-1
Fundación Creseres	65.058.734-0
ANFUCULTURA	65.563.090-2

III. PUBLÍQUESE el siguiente Calendario Electoral de la elección de Consejeros y Consejeras del COSOC, en armonía a los artículos 12° y 13° del Reglamento de Funcionamiento:

Hito del Calendario Electoral	**Fechas**	**Artículo**
1. **Publicación de Padrón y llamado a Elecciones**	12-08-2024	Artículo 12°

2. **Inscripción de organizaciones como candidatas y/o electoras**	Del 12-08-2024 al 22-08-2024	Artículo 13°
3. **Publicación de organizaciones válidamente acreditas como candidatas y/o electoras**	Del 22-08-2024 al 26-08-2024	Artículo 13° inc. 2°
4. **Periodo de apelación y/o subsanaciones**	Del 22-08-2024 al 28-08-2024	Artículo 15° inc. 3°
5. **Publicación de nómina definitiva**	Del 28-08-2024 al 30-08-2024	Artículo 15° inc. 3°
6. **Elección de Consejeros y Consejeras**	06-09-2024	Artículos 12° y 18°

IV. LLÁMESE a elecciones de Consejeros y Consejeras, conforme al Título II del Reglamento de funcionamiento, y en armonía al Calendario Electoral detallado en el numeral precedente.

V. PUBLÍQUESE el presente decreto en el sitio electrónico del Gobierno Transparente del Ministerio de Bienes Nacionales, en la sección "actos y resoluciones", en la categoría "actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el Artículo 7°, de la letra g), de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, teniendo presente el deber de confidencialidad acerca de los datos personales que la presente resolución pudiera contener, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, debiendo ser estos utilizados estrictamente dentro del marco de las funciones del servicio y respetarse las demás exigencias que para su tratamiento establece el ordenamiento jurídico.

Anótese, notifíquese y archívese.

(FDO.) MARCELA SANDOVAL OSORIO. Ministra de Bienes Nacionales.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.

Saluda a Ud.,

REPÚBLICA DE CHILE
SUBSECRETARÍA
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

MACARENA DIEZ PALLAMAR
Subsecretaria de Bienes Nacionales (S).

Distribución:
Gabinete Ministra
Gabinete Subsecretario
División de Bienes Nacionales
División de Constitución de la Propiedad Raíz
División de Catastro
División de Planificación y Presupuesto
División Jurídica
División Administrativa
Secretaría Ejecutiva Infraestructura de Datos Espaciales de Chile (IDE)
Auditoría Ministerial
Asociación de Funcionarios/as Ministerio de Bienes Nacionales
Unidad de Decretos
Oficina de Partes y Archivo